

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7809/2540

นาย สม ทรง ศรี เสริม วงศ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย เฟอร์นิเจอร์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 381, มาตรา 388, มาตรา 587, มาตรา 593, มาตรา 596, มาตรา
597

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ฎีกาโจทก์ที่ว่า ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงินเพียง 46,000 บาท น้อยเกินไป ควรจะเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า 446,000 บาท ปรากฏว่าในชั้นอุทธรณ์โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ในข้อนี้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย จำเลยทำงานล่วงเลยเวลาที่กำหนดไว้ แต่โจทก์ยอมรับเอาผลงานและชำระเงินให้จำเลยโดยดี โดยงานที่จำเลยทำส่วนใหญ่สมบูรณ์ มีความชำรุดบกพร่องเพียงเล็กน้อย ดังนั้นถือว่าจำเลยได้ทำงานที่จ้างให้โจทก์เสร็จแล้ว ตามสัญญาจ้างเหมาฉบับพิพาทมีข้อความว่า ผู้รับจ้างต้องทำงานรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด 180 วันนับแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าหากไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานรายนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ เมื่อครบกำหนด 60 วันแล้ว ผู้รับจ้างยังทำไม่แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะเลิกสัญญานี้ได้ทันที และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น

อันเนื่องจากผู้รับจ้างเหมาผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่ง ดังนี้ เมื่อครบกำหนดแล้วโจทก์ไม่ได้บอกเลิกสัญญาแล้วใช้สิทธิเรียกเบี้ยปรับตามสัญญา แต่กลับยอมต่ออายุสัญญาให้จำเลยโดยยอมรับเอาผลงานของจำเลยและชำระค่าจ้างให้จำเลยในวันซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่ครบกำหนดอายุสัญญาที่โจทก์ต่อให้แล้วแสดงว่า โจทก์ไม่ได้ถือเอาระยะเวลาตามสัญญาเป็นสาระสำคัญโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญารับจ้างเหมาตกแต่งภายในบ้านของโจทก์ ตกลงราคารวมทั้งค่าสิ่งของสัมภาระและค่าแรงงาน เป็นเงิน 2,230,000 บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันทำสัญญา หากไม่แล้วเสร็จยอมให้โจทก์ปรับเป็นรายวันวันละ 2,230 บาท จนกว่าจำเลยทั้งสองจะทำงานแล้วเสร็จ จำเลยทั้งสองทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดและได้ละทิ้งงานไป โดยยังมีงานค้างอยู่ นอกจากนี้วอลล์เปเปอร์ตกแต่งภายในตกลงกันใช้ชนิดราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาทโดยโจทก์เป็นผู้เลือกหาราคาที่ซื้อต่างจากราคาที่ตกลงกันให้คิดเท่าที่จ่ายจริง เมื่อคิดราคากันแล้วโจทก์ได้จ่ายเงินค่าวอลล์เปเปอร์ให้จำเลยเกินไป 52,736 บาท จำเลยจึงต้องคืนให้โจทก์ โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จและชำระเงินส่วนเกินคืนแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย จำเลยต้องรับผิดชอบเบี้ยปรับให้โจทก์ตามสัญญา นับแต่วันซึ่งเป็นวันสัญญาครบกำหนดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,768,390 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเบี้ยปรับเป็นเงิน 1,768,390 บาท และคืนเงินจำนวน 52,736 บาท กับให้ทำงานที่ค้างให้เสร็จสิ้นตามสัญญาพร้อมส่งมอบงานให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา เพราะได้ส่งมอบงานให้โจทก์ครบถ้วนเรียบร้อยตามสัญญาส่วนการส่งมอบล่าช้า หากจะมีก็เพราะโจทก์สั่งให้จำเลยแก้ไขรายการให้ผิดไปจากสัญญา สำหรับการชั่วคราวเปอร์เซ็นต์ที่เกินจากราคาที่ตกลงกัน ก็เป็นไปตามคำสั่งของโจทก์ และโจทก์มิได้จ่ายเงินให้จำเลยเกินไปตามฟ้อง จำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินและเสียเบี้ยปรับให้โจทก์ โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาชำระค่าจ้างให้จำเลยไม่ครบและตรงตามงวดที่ตกลงกัน โดยค้างชำระเงินตามสัญญา 446,000 บาท งานที่ทำนอกเหนือสัญญาอีก รวมเป็นเงิน 813,220 บาท ขอให้ยกฟ้อง และให้โจทก์ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้เงินตามฟ้องแย้งให้จำเลย 466,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยที่ 1 จำนวน 413,364 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาข้อแรกว่า ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงินเพียง 46,000 บาท น้อยเกินไปควรจะเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า 446,000 บาท ปรากฏว่าในชั้นอุทธรณ์โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ในข้อนี้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยก

ขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฎีกาข้อสุดท้ายว่า การที่โจทก์ยอมรับเอาผลงานของจำเลยเพราะยังมีเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย โจทก์สามารถยึดหน่วงเงินค่าจ้างไว้เป็นเบี้ยปรับได้ การที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า โจทก์รับมอบงานที่ทำทั้งที่รู้ว่าการชำระคบกพร่องไม่มีสิทธิเรียกร้องเบี้ยปรับไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยโดยโจทก์ไม่ได้ฎีกาโต้แย้งว่าโจทก์ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ตกแต่งภายในอาคารปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 เมื่อใกล้จะครบกำหนดสัญญา จำเลยขอต่อสัญญาไปอีก 1 เดือน โจทก์ตกลงและปรากฏว่าในระหว่างทำงานที่จ้างโจทก์ได้ชำระเงินค่าจ้างให้จำเลยไปแล้ว 5 ครั้ง โจทก์ยอมต่ออายุสัญญาให้จำเลยถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2525 ซึ่งล่วงพ้นกำหนด 180 วัน ตามสัญญาเอกสารหมาย จ.3 มาแล้วหลายเดือน เมื่อจำเลยทำงานล่วงเลยเวลาที่กำหนดไว้โจทก์ยอมรับเอาผลงานและชำระเงินให้จำเลยโดยดี ตามรายงานการเดินบัญชีสืบของศาลชั้นต้น งานที่จำเลยทำส่วนใหญ่สมบูรณ์มีความชำรุดบกพร่องเพียงเล็กน้อย ถือได้ว่าจำเลยได้ทำงานที่จ้างให้โจทก์เสร็จแล้วปรากฏว่าตามสัญญาจ้างเหมาเอกสารหมาย จ.3 ข้อ 2 มีข้อความว่า "ผู้รับจ้างต้องทำงานรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าหากไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน วันละ 2,230 บาท จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานรายนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้เมื่อครบกำหนด 60 วันแล้ว ผู้รับจ้างยังทำไม่แล้วเสร็จผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะเลิกสัญญานี้ได้ทันที และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นอันเนื่องจากผู้รับจ้างเหมาผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่ง" ตามสัญญาเอกสารหมาย จ.3 จำเลยต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 และโจทก์ได้ชำระค่าจ้างให้จำเลยตามเอกสารหมาย จ.6 แผ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 เห็นว่าตาม

สัญญาเอกสารหมาย จ.3 ข้อ 2 จำเลยต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 เมื่อครบกำหนดแล้วโจทก์ไม่ได้บอกเลิกสัญญาแล้วใช้สิทธิเรียก เบี้ยปรับตามสัญญาข้อดังกล่าวแต่กลับยอมต่ออายุสัญญาให้จำเลยไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2525 โดยยอมรับเอาผลงานของจำเลยและชำระค่าจ้างให้จำเลยในวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่ครบกำหนดอายุสัญญาที่โจทก์ต่อให้ แล้ว แสดงว่าโจทก์ไม่ได้ถือเอาระยะเวลาตามสัญญาเอกสารหมาย จ.3 ข้อ 2 เป็น สาระสำคัญ ทั้งข้อเท็จจริงก็ฟังได้ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย โดยโจทก์ไม่ได้ฎีกาโต้ แย้งว่าจำเลยทำงานเสร็จแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากจำเลย

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ